



IMPETRANTE

João Fontes

menor impúbere, representado por sua genitora, Ana das Flores, brasileira, solteira, operária de fábrica de sapatos. RG: 21.098.323, CPF: 111.222.333-54, residente à Rua 56, estado..., por intermédio de seus advogados subscritores.

— CONTRA —

IMPETRADO

Município de São Paulo

pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua da Política, 171, Bairro Inocência, São Paulo-SE, & o **Secretário Municipal de Educação, Senhor José da Silva**, no mesmo endereço.

RESUMO DA DEMANDA

A autora **demandava uma vaga escolar** que atenda à educação infantil, pois sua genitora não dispõe de condições financeiras e não há quem cuide de sua filha. Todos os órgãos municipais informaram que **não há mais vagas disponíveis**, e o requerimento administrativo foi indeferido.

Segurança requerida com fundamento no direito constitucional à educação, dever atribuído ao Estado.

Autoridade Coatora	Digite...
Ato Impugnado	Digite...
Prazo Decadencial	Digite...
Objetivo da Liminar	Digite...

AUTORIDADE COATORA & DECADÊNCIA

Ato ilícito praticado pelo **Secretário Municipal a menos de 120 dias**. O ato foi impugnado dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

10.07.2017

Ato praticado

15.07.2017

Ciência, 05 dias

26.07.2017

Protocolo do MS

12.11.2017

Decadência

Cabimento

ÚNICO REMÉDIO DISPONÍVEL PARA TUTELAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM TELA

O direito líquido e certo da paciente não é amparado por habeas corpus, pois não se trata da liberdade de locomoção, nem por habeas data, visto que não versa sobre direito à informação. Dessa modo, se impetrou o presente **Mandado de Segurança na forma do artigo 5º, LXIX da CF/88** e artigo 1º da Lei 12.016/2009.

Objeto da demanda

UMA MÃE, UMA FILHA, UM OBJETIVO: EDUCAÇÃO

A Impetrante, menor impúbere com quatro anos de idade, é filha de Suzi, operária de uma fábrica de calçados, que trabalha das 7h00 às 19h00. Percebe R\$ 1.000,00 mensais e, portanto, **não dispõe de condições financeiras e nem de ninguém que possa auxiliá-la nos cuidados com sua filha**, necessitando de vaga escolar na educação infantil.

Sua genitora procurou todos os órgãos públicos municipais em busca de uma vaga, sem sucesso. O município informou inexistência de vagas nas creches existentes, sem previsão de novas vagas. A genitora protocolou requerimento junto ao Secretário Municipal de Educação, que obteve negativa por escrito em 10 de julho de 2017.

Dessa forma, por não restar alternativa senão a impetração do presente writ, na busca de garantir o direito líquido e certo de acesso à educação pública.

O Direito

O DIREITO À EDUCAÇÃO E O DEVER DO ESTADO

Na forma do artigo 6º da Constituição, a **Educação é um direito Social**, expressamente previsto como dever do Estado e da família (art. 205 CF/88). O ensino da Educação Básica é obrigatório e gratuito dos quatro aos dezessete anos de idade (art. 208, I da CF/88).

CRIANÇA DE 4 ANOS SEM ACESSO À EDUCAÇÃO,
EM AFRONTA À CONSTITUIÇÃO

Uma mãe, uma filha, um objetivo: educação

O Município de São Paulo, ao não proporcionar vaga, fere a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88) e nega um direito que é líquido, límpido e certo, determinado pelo ordenamento maior.

A medida liminar

E O RISCO DE UMA CRIANÇA PERDER DIAS LETIVOS

O artigo 7º, III da Lei 12.016/2009 dispõe que "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida" poderá o juiz determinar a suspensão do ato, deferindo a medida liminar com prioridade de tramitação.

FUNDAMENTO RELEVANTE

- Comprovação da **idade da autora**
- Direito à **educação, dever do estado**
- **Obrigatoriedade** do ensino básico

RISCO DE INEFICÁCIA

- Autora **fora da escola**, perdendo dias letivos
- Genitora **sem condições** de cuidar da filha

Comprovado o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, requer a concessão de medida liminar para que o Secretário Municipal de Educação providencie vaga para a Impetrante na educação infantil, conforme determina a Constituição.

Requerimentos & Disposições Finais

DIANTE DO EXPOSTO, REQUER

QUANTO À PRAXIS

- A. Notificação da autoridade coatora para, no prazo de 10 dias, prestar informações (art. 7º, I da Lei 12.016/2009);
- B. Ciência à Prefeitura Municipal nos termos do art. 7º, II da Lei 12.016/2009;
- C. Intimação do Ministério Público (art. 12 da Lei 12.016/2009);
- D. Fixação de multa (art. 77, § 2º do CPC).

QUANTO AOS PEDIDOS

- E. A **concessão de medida liminar** para que o Município de São Paulo providencie urgentemente vaga para a Impetrante na educação infantil;
- F. A **concessão da medida definitiva**, ratificando a liminar e assegurando o direito líquido e certo da Impetrante de ingressar na Educação Infantil.